

刑法
No252

H29-10

(配点: 2)

月 日

月 日

信用及び業務に対する罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。

1. 威力業務妨害罪における「威力」は、暴行又は脅迫を用いることを要し、騒音喧騒により人の意思を制圧して業務を妨害した場合、同罪は成立しない。
2. 偽計業務妨害罪における「偽計」は、直接人に向けられていなくてもよい。
3. 信用毀損罪における「信用」は、人の支払能力又は支払意思に対する社会的な信頼に限定されず、経済的側面とは関係のない社会的な信頼を害した場合も、同罪が成立する。
4. 業務妨害罪における「業務」は、社会生活上又は個人生活上の地位に基づき反復継続して従事する事務であるから、学生の学習活動を妨害した場合も、同罪が成立する。
5. 信用毀損罪は危険犯であるが、業務妨害罪は侵害犯である。

No252	信用及び業務に対する罪		正答率
H29-10	正解	2	81%

1 誤っている

威力業務妨害罪（234条）における「威力」とは、人の意思を制圧するような勢力をいい（最判昭32.2.21）、暴行・脅迫に至らないものであっても、騒音喧騒等およそ人の意思を制圧するに足る勢力一切を含む。よって、騒音喧騒により人の意思を制圧した場合でも、同罪は成立する。

2 正しい

最決昭59.4.27（百選Ⅱ25事件）は、日本電信電話公社（現NTT）から架設を受けている自らの加入電話回線に、マジックホンと呼ばれる電話料金の課金装置の作動を不能にする機械を取り付ける行為に偽計業務妨害罪が成立するか争われた事案において、同罪の成立を肯定した原审の判断を是認している。これはいわば「機械に対する偽計」を肯定したものと考えられている。よって、同罪の「偽計」は直接人に向けられていなくてもよい。

3 誤っている

信用毀損罪は、経済的な側面における人の社会的信頼を保護するものである（最判平15.3.11）。例えば、人の支払能力・意思に関する信用や商品の品質に対する社会的信頼がこれに当たる。よって、経済的側面とは関係のない社会的な信頼を害しても、同罪は成立しない。

4 誤っている

業務妨害罪における「業務」は、職業その他社会生活上の地位に基づき継続して行う事務又は事業をいい（大判大10.10.24）、個人的な活動（学生の学習活動など）は含まれないと解されている。

5 誤っている

最判昭28.1.30.判例は、「刑法234条業務妨害罪にいう業務の『妨害』とは現に業務妨害の結果の発生を必要とせず、業務を妨害するに足る行為あるをもつて足るものであ」としている。すなわち、判例は、業務妨害罪を抽象的危険犯であると捉えている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、業務妨害罪の結果は、多様で曖昧であり、その立証が困難な場合が多いということを挙げている。